关于公布洪江市黔城大酒店高处坠落事故调查报告的通知

发布时间：2015-11-18 17:31　　信息来源：洪江市人民政府门户网站

关于公布洪江市黔城大酒店高处坠落事故调查报告的通知

洪江市黔城大酒店“9.22”高处坠落事故调查报告已经洪江人民政府依法批复同意，根据《中华人民共和国安全生产法》第八十三条之规定授权予以公布。

洪江市安全生产监督管理局

2015年11月18日

洪江市黔城大酒店“9.22”高处坠落事故

调 查 报 告

洪江市人民政府：

2015年9月22日10时许，洪江市黔城大酒店发生一起高处坠落事故，造成一人死亡。

事故发生后，洪江市公安 、安监等部门迅速开展事故调查处置工作。2015年9月25日，洪江市安监局报请洪江市人民政府批准，成立了由安监局牵头组织，市公安局、市商务局、市人社局、市工商局、市监察局、市总工会、黔城镇人民政府为成员单位的洪江市黔城大酒店“9.22”高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组）。邀请市人民检察院派人参加事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等基本情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故概况

1、事故发生时间：2015年9月22日10时许。

2、事故发生地点：洪江市黔城大酒店主楼后侧。

3、事故类别：高处坠落事故。

4、事故级别：一般事故。

5、事故性质：责任事故。

6、事故伤亡：死亡1人.

7、直接经济损失：初步估计人身伤害赔偿费用约70万元。

二、基本情况

（一）当事人基本情况

1、发包方：洪江市黔城大酒店， 经营场所：洪江市黔城镇雪峰大道旁，法定代表人：羊临萌，组成形式：个人经营，注册日期：2015年5月14日，经营范围：住宿

服务；商务信息咨询服务；美容美发报务；室内娱乐（场所）休闲报务；旅游接待报务等。

2、发包方负责人：冯娟，女，汉族，1978年9月16日出生，2015年4月15日被羊临萌聘请为洪江市黔城大酒店总经理，全权负责黔城大酒店的前期筹备、装修工作，并负责对外业务洽谈及合同签订等事宜。

3、承包方：怀化市乘源科技清洁有限公司，经查该公司未进行工商注册登记，与梁乘源在企业博客信息网上发布的怀化市乘源科技清洁有限公司同名，系梁乘源虚拟的企业。

4、承包方负责人：梁乘源，男，汉族，1967年5月15日出生，住址：会同县马鞍镇暂板村2组11号。

5、施工负责人：袁荣志。男，汉族，1958年12月13日出生，住址：中方县蒋家乡水仙村六房村民小组07号。

6、受害人：周则哇。男，汉族，1968年8月9日出生，住址：中方县下坪乡桥上村陈坡村民小组。

（二）事故现场情况

事故现场位于洪江市黔城镇雪峰大道旁黔城大酒店主楼后侧，主楼高13层，约33米，建筑面积11045平方米，主楼后侧为垂直墙面，墙面贴瓷砖，悬挂有粗麻绳一根，墙面与顶楼相交位置为瓷砖直角，主楼后侧地面系水泥硬化地面，悬挂粗麻绳接地旁另有粗麻绳一堆，系周则哇作业用的麻绳，麻绳边水泥地面上有凝固血迹一滩。发生事故时为晴天，地面干燥。

三、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2015年5月11日，冯娟代表洪江市黔城大酒店与梁乘源代表怀化市乘源科技清洁有限公司签订《外墙清洗协议》，标的为黔城大酒店大楼外墙清洗，承包方式为包工包料，价款为叁万捌仟元整，约定承包方负责施工安全事故责任。受梁乘源委托的袁荣志以每人每天350元，自备作业工具雇请周则哇、杨绍和于2015年9月21日进场施工。2015年9月22日10时许，周则哇系着麻绳在黔城大酒店十楼后墙面从事悬空清洗墙面作业时，因固定在十三楼（顶楼）的麻绳摆动期间被瓷砖边角磨断从十楼坠地身亡。

（二）事故应急处置情况

2015年9月22日10许，洪江市公安局110指挥中心接到袁荣志事故报警后，立即指派黔城派出所、120急救中心迅速出警，救治伤员、处置现场。洪江市安监局接到市维护稳定办公室情况通报后，立即派员勘验现场，调查取证。事故发生后，洪江市委市政府高度重视事故调查处理工作，市委副书记、市长胡杨帆，市委常委、市政法委书记向子顺，市人大常委会副主任杨承其多次接访死者家属，成立了由市安监局牵头的事故调查组和市政法委牵头的事故处理组，公安、工商、人社、司法、法院、黔城镇等相关部门按照职责分工依法开展工作。市公安局受理市安监局案件移送后，于10月15日将逃避在外的梁乘源抓获后采取了刑事强制措施。因多轮行政调解未有成效，周则哇赔偿问题尚未得到解决，其家属拒绝处理尸体并不断上访、发帖造成恶劣影响。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

梁乘源和袁荣志雇佣无高处特种作业资格证人员上岗作业，未履行法定现场施工安全生产管理职责，为高处悬空作业人员提供未经检验合格作业工具（高处作业麻绳应为经检验合格的钢芯麻绳而非普通麻绳）和不落实高处作业安全防护措施（一是高处作业时除系作业绳外还需同时系安全保护绳。二是与顶楼瓷砖边角接触承压的作业麻绳下按规定应垫橡胶垫层等附着物，而非垫不耐磨的布片。三是应为从事高处悬空作业人员提供吊篮等工具或设立牢固的作业立足点）。

（二）间接原因

1、承包方负责人梁乘源借用虚拟的怀化市乘源科技清洁有限公司名称和公章与洪江市黔城大酒店签订《外墙清洗协议》，无法定资质承揽建筑装饰工程，施工安全生产责任措施不落实。

2、洪江市黔城大酒店作为项目工程发包单位，对承包单位和相关人员资质把关不严格，将项目工程发包给无法定安全生产条件的单位和个人施工，并对承包单位和个人的安全生产缺乏统一协调、管理和检查。

（三）事故性质

经调查认定，洪江市黔城大酒店“9.22”高处坠落事故构成一般生产安全责任事故。

五、对事故责任单位及责任人员的责任认定和处理建议

（一）对责任单位的处理意见

1、承包单位怀化市乘源科技清洁有限公司，无资质条件违法承包建筑装饰装修工程施工，安全生产保障和管理严重缺失，对事故发生负有主要管理责任。系梁乘源虚拟的企业，免予追究相应法律责任。

2、发包单位洪江市黔城大酒店，对承包施工单位和相关人员资质审查把关不严格，将建筑装饰装修项目工程发包给无法定资质条件的单位和个人施工，对施工安全生产缺乏统一协调、管理和检查，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十六条的相关规定，对事故发生负有次要管理责任。由安全生产监督管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条的规定，给予相应的行政处罚。

（二）对责任人员的处理意见

1、梁乘源，系承包方负责人，不具备建筑装饰装修工程施工企业资质承揽建筑清洁工程，委托无建筑装饰装修施工执业资格人员组织施工和同意雇佣无高处特种作业资格证人员作业，不履行承包项目工程法定安全生产管理职责，违反《中华人民共和国安全生产法》第十七条、第十八条的相关规定，对事故发生负有全面管理责任，由安全生产监督管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条的规定，给予相应的行政处罚。对其利用虚拟的怀化市乘源科技有限公司名称和印章，违法承揽建筑装饰装修工程施工，安全管理责任缺位而引发事故，违反《中华人民共和国刑法》第一百三十四条之规定，涉嫌犯罪的行为，建议司法机关依法追究刑事责任。

2、袁荣志，梁乘源委托承包项目工程施工负责人，雇佣无高处特种行业资格人员上岗作业，提供未经检验合格的作业工具，不落实高处作业安全防护措施，未履行现场施工法定安全生产管理职责，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十二条、第三十三条的规定，对事故发生负有主要直接管理责任，由安全生产监督管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条的规定进行处理。对其违反《中华人民共和国刑法》第一百三十四条之规定，涉嫌犯罪的行为，建议司法机关依法追究刑事责任。

3、周则哇，农民工，未取得高处作业资格证受袁志荣直接雇佣，在高处悬空作业安全防护措施缺失的情况下违规冒险作业，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十七条的规定，对事故发生负有一定直接责任。因其在事故中死亡免予追究相应的法律责任。

4、冯娟，洪江市黔城大酒店经理，对建筑装饰装修项目工程承包施工单位和个人资质条件审查把关不严格，将项目工程发包给无法定资质条件的单位和个人施工，

未有效履行发包工程安全生产工作职责，违反《中华人民共和国安全生产法》第十八条的规定，对事故发生负有间接管理责任。由安全生产监督管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条之规定，给予相应的行政处罚。

六、事故防范和整改措施建议

洪江市黔城大酒店“9.22”高处坠落事故，暴露出建筑装饰装修行业监管缺失、秩序混乱、隐患严重等突出问题，为有效防范类似事故再次发生，提出以下防范和整改建议：

（一）明确相关部门对建筑装饰装修业（包括墙面清洗）的监管职责，解决监管缺位问题。

（二）加强对高处作业等特种作业人员的监管和技能培训，解决特种作业岗位无证上岗的问题。

（三）加强对建筑装饰装修从业资质管理，规范承包经营行为，防范因无资质或违法承揽工程导致事故发生。

（四）加强工伤和商业保险政策法规宣传和保费投入，增强生产经营单位对生产安全事故的赔偿能力，防范和化解维护社会稳定的风险。

（五）洪江市黔城大酒店应认真吸取事故教训，相关负责人要严格审查建筑装饰装修承包施工单位及人员的资质，做好源头防控工作。同时，要加强建筑装饰装修施工安全生产投入保障和安全生产条件的协调、管理和监督工作，履行好安全生产主体责任。

洪江市黔城大酒店“9.22”高处坠落事故调查组

二0一五年十月二十八日

打印本页 关闭窗口

网站导航

湖南省人民政府 | 怀化市人民政府 | 市政府工作部门 | 乡镇 | 其他

网站地图

主办：洪江市人民政府办公室

承办：洪江市政务服务中心

邮箱：hjszf@163.com

ICP备案编号：湘ICP备10004460号-1 湘公网安备：43128102000103号 网站标识码：4312810037

0745-7731156
洪江市门户网站联系电话

党政相关

政府网站找错